

1500240-14.2019.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Sanchez Guidugli Gusmão

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MARCUS VINICIUS DA COSTA SARGI

VISTOS.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

Ao ser interrogado na fase judicial, o acusado confessou os fatos descritos na denúncia. Contou que estava saindo de sua residência em direção ao centro histórico de Santos, onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara do Juizado Especial Criminal

Praça José Bonifácio, s/nº, Santos - SP - cep 11013-190

1500240-14.2019.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500240-14.2019.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MARCUS VINICIUS DA COSTA SARGI

VISTOS.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

Ao ser interrogado na fase judicial, o acusado confessou os fatos descritos na denúncia. Contou que estava saindo de sua residência em direção ao centro histórico de Santos, onde participaria de uma festa de música eletrônica, quando foi abordado por policiais. Trata-se de uma festa de longa duração, mais ou menos um dia, um dia e meio de festa. Afirmou que portava 1 g de "skank" que havia comprado no Jabaquara e era para seu consumo próprio.

Os policiais encarregados da detenção foram ouvidos e confirmaram a versão da denúncia, destacando que realizavam patrulhamento pela r Armando Salles de Oliveira quando depararam com o veículo Fox, tendo o motorista demonstrado nervosismo com a aproximação da viatura. Por este motivo o motorista foi abordado e submetido a busca pessoal sendo localizado no bolso da sua bermuda um frasco com "Skank" . Em busca veicular, foi localizado um saco plástico contendo 19 balas de ecstasy e um dichavador com uma pequena quantidade de maconha.

A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial de fls. 22/24.

Sobre a apontada inconstitucionalidade do art. 28, não me convenço da tese. A Constituição assegura a intimidade da vida privada ao cidadão, entretanto este

direito necessariamente tem que ser harmonizado com os demais preceitos do mesmo texto. Quem não usa droga tem o legítimo direito de conviver num ambiente sadio, e não conviver com exemplos deletérios, para si e para as gerações futuras. O ato em questão viola a saúde pública na medida em que a maconha contém o princípio ativo da substância entorpecente de uso proibido. O Estado deve restringir esse uso, mesmo porque os danos à saúde do usuário serão custeados pelo próprio Estado, décadas à frente. O Recurso Extraordinário 635.659/STF simplesmente reconheceu a relevância da matéria e a repercussão geral, mas em nenhum momento determinou a suspensão de processos em andamento – seja na 1ª Instância, seja na Instância recursal – nem reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28. Não socorre à Defesa a tese da insignificância, apesar da pequena quantidade apreendida, isso não retira a tipicidade do fato pelo princípio da insignificância, já que é da própria índole do artigo 28 tratar de pequenas quantidades. Ainda, sendo o sujeito passivo a saúde pública, qualquer quantidade do princípio ativo basta para a caracterização do delito. O STJ já firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância no contexto dos crimes de entorpecentes:

HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA INERENTE À NATUREZA DO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NAO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. (HC 181.486 – SP (2010/0144629-2) – 5ª TURMA – STJ – RELATOR: JORGE MUSSI – 13/09/2011.

Aliás, apropriada a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“ [...] O delito de porte de drogas para consumo próprio adquiriu caráter de infração de ínfimo potencial ofensivo, tanto que as penas são brandas, comportando, inclusive, mera advertência. Por isso, o ideal é haver, pelo menos, a aplicação de sanção amena. Por menor que seja a quantidade de tóxico. Evita-se, com isso, o crescimento da atividade do agente, podendo tornar-se traficante ou viciado [...]”. Nesta ótica, admitir a aplicação do Princípio da Insignificância caracterizaria a descriminalização das condutas previstas neste tipo incriminador. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008).

É o bastante para a condenação.

Na aplicação da pena, considerando a circunstância do(a) réu(ré) estar preso(a) por outro processo (fls. 309 ), e portanto não ter condições de prestar serviços ou frequentar cursos de recuperação, a única pena que resta a ser considerada para o(a) acusado(a) é a de admoestação, a qual, embora mais branda, é a que atende ao conjunto de situações do caso concreto.

Julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o(a) réu(ré) MARCUS VINICIUS DA COSTA SARGI a pena de ADMOESTACÃO, por incurso(a) no art. 28 da Lei 11.343/06.

P.I.C.

Santos, 08 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Sanchez Guidugli Gusmão

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

P U B L I C A Ç Ã O

Em 08/06/2022 torno pública em cartório a respeitável sentença acima. Eu ,

Assistente Judiciária, digitei e subscrevi.